Repaso express · Parcial 1

DERECHO FISCAL · TEMA 1 · IRPF: HECHO IMPONIBLE, CONTRIBUYENTE, DEVENGO · TRABAJO · CAPITAL INMOBILIARIO E IMPUTACIÓN

1. Tema 1 (de memoria)

CONCEPTO	LO QUE TIENES QUE SABER
Tributo	Prestación patrimonial a **un ente público**, exigida **por ley** (nunca por contrato), para sostener el gasto público. Solo tres clases: **impuestos, tasas y contribuciones especiales**. El precio público **no** es tributo.
Tasa	Uso privativo del dominio público (la copistería en un local de la Universidad) o servicio público obligatorio o que no presta el sector privado (el DNI).
Contribución especial	Beneficio o aumento de valor de tus bienes por una obra o servicio público.
Principios	Art. 31.1 CE: generalidad, capacidad económica, igualdad, progresividad y no confiscatoriedad. **Reserva de ley**: art. 31.3 y 133 CE. Un decreto-ley no puede tocar los elementos esenciales del tributo.
Poder tributario	Originario el **Estado** (133.1 CE); derivado las **CCAA y corporaciones locales** (133.2). La Universidad no tiene. Hacienda General: art. 149.1.14.ª CE. Financiación de las CCAA por **ley orgánica** (LOFCA, art. 157.3 CE).
Tributos propios de las CCAA	No pueden gravar hechos imponibles ya gravados por el Estado **ni por los entes locales** (art. 6.2 y 6.3 LOFCA). Recargos solo sobre tributos estatales **susceptibles de cesión** (art. 12 LOFCA): nunca sobre el IS.
Ayuntamientos	Obligatorios: **IBI, IAE, IVTM**. Potestativos: **ICIO, plusvalía**, tasas y contribuciones especiales. Viviendas vacías: recargo en el IBI, no un impuesto nuevo.

Cesión a las CCAA (art. 11 LOFCA; alcance en la Ley 22/2009)

PORCENTAJE	TRIBUTOS
50 %	**IRPF** e **IVA**
58 %	Impuestos especiales de fabricación: cerveza, vino, productos intermedios, alcohol, labores del tabaco, hidrocarburos (tipo general)
100 %	**ISD, ITPAJD, Patrimonio**, tributos sobre el juego, electricidad, determinados medios de transporte, tipo estatal especial de hidrocarburos y depósito de residuos (este es indirecto)
No cedibles	**Sociedades, IRNR, Primas de Seguros** y aranceles (UE). Grandes Fortunas: estatal y no cedido

ISD, IRPF, IVA o ITP

SITUACIÓN	QUIEN RECIBE	QUIEN DA
Herencia	**ISD**. Nada de IRPF (art. 6.4 LIRPF)	Nada: plusvalía del muerto (art. 33.3.b)
Donación	**ISD**	**IRPF**, si gana: ganancia patrimonial. Las pérdidas no se computan
Seguro de vida	Si el beneficiario es quien lo contrató: IRPF. Si es otra persona: ISD. **Plan de pensiones del fallecido: siempre IRPF (trabajo)**	
Lotería, ONCE	IRPF con gravamen especial del 20 %, fuera de la base. Exentos los primeros 40.000 € (DA 33.ª)	
IVA o TPO	Empresario en su actividad: IVA. Las operaciones inmobiliarias exentas de IVA y lo que hace un particular (alquiler de vivienda) van a TPO	

2. IRPF: hecho imponible, contribuyente y devengo

Naturaleza	Impuesto directo, personal, subjetivo, progresivo y periódico. Grava la **renta mundial** de los residentes (arts. 1-3).
Renta (art. 6)	Trabajo, capital (mobiliario e inmobiliario), actividades económicas, ganancias y pérdidas patrimoniales e imputaciones. **No sujeto lo sujeto al ISD** (6.4).
Exenciones (art. 7)	Despido hasta la indemnización obligatoria del ET, con tope de **180.000 €** (e). Incapacidad permanente absoluta o gran invalidez. Alimentos de los padres fijados por un juez (k). Paro en pago único para hacerse autónomo, con 5 años de actividad (n). Trabajos en el extranjero hasta **60.100 €** (p).

Residencia (art. 9)	Más de **183 días** en España, o el **núcleo de intereses económicos** en España. Se **presume** si residen aquí el cónyuge no separado y los hijos menores. Traslado a un paraíso fiscal: sigue siendo contribuyente **ese año y 4 más** (art. 8.2).
Individualización (art. 11)	El trabajo es de **quien trabaja**, aunque esté casado en gananciales. El capital es del **titular**: en gananciales, el 50 % para cada cónyuge.
Período y devengo (arts. 12-13)	Año natural; devengo el **31-12**. Si fallece, el período acaba y se devenga en la **fecha de la muerte**.
Imputación temporal (art. 14)	Trabajo y capital se imputan cuando son **exigibles**, se cobren o no. Los atrasos van al año que corresponden, con declaración complementaria (14.2.b).
Obligación de declarar (art. 96)	22.000 € de trabajo con un pagador; 15.876 € si hay varios pagadores y el segundo y siguientes pagan más de 1.500 €.

3. Rendimientos del trabajo

```
ÍNTEGRO = sueldo bruto (las retenciones ya están dentro: no se tocan)
 + dietas no exentas (lo que paga la empresa − lo exento del art. 9 RIRPF)
 + especie sujeta (valorada con el art. 43) + ingreso a cuenta si NO se repercute
 + contribución de la empresa al plan de pensiones (sin ingreso a cuenta)
 + irregular × 70 % (art. 18.2)
− GASTOS art. 19.2: a)-e) (SS, sindicato, colegio, abogado) + f) 2.000 € SIEMPRE
= NETO  − reducción del art. 20 (tramo con el neto SIN la letra f)  = NETO REDUCIDO (nunca negativo)
```

PIEZA	REGLA Y CIFRAS
Dietas (17.1.d → art. 9 RIRPF)	Exento: hotel **justificado**; transporte justificado o **0,26 €/km**; manutención fija sin justificar: España **53,34 €** con pernocta o **26,67 €** sin pernocta; extranjero **91,35 €** o **48,08 €**. 3 días y 2 noches = 2 días con pernocta + 1 sin. Las facturas de restaurante no cuentan. Más de 9 meses en el mismo municipio: no es dieta. El trayecto de casa al trabajo tributa entero.
Irregular (art. 18.2 → art. 12 RIRPF)	Reducción del **30 %** si se ha generado en **más de 2 años** y no es periódico (premio por antigüedad, parte no exenta del despido), o si está en la lista del art. 12 RIRPF. Tope de 300.000 €. No se aplica a planes de pensiones ni a atrasos.
Gastos (art. 19.2)	Colegio obligatorio hasta **500 €**; defensa jurídica frente a la empresa hasta **300 €**; letra f): **2.000 €** + **2.000 €** por movilidad geográfica + **3.500 €** por discapacidad del 33-65 % o **7.750 €** desde el 65 %. Se **suman**. La aportación propia al plan de pensiones no es gasto: reduce la base (art. 51).
Reducción (art. 20)	Ve al artículo. Hay que recordar dos cosas: el tramo se elige con el neto **sin la letra f)** y la reducción se resta del neto **con** la letra f).

Especie (art. 42): lo que te dan en lugar de dinero

EXENTA (42.3)	LÍMITE
Comedor	**11 €** al día laborable (art. 45 RIRPF)
Seguro de enfermedad	**500 €** por persona: trabajador, cónyuge e hijos (1.500 € con discapacidad). El exceso es especie sujeta
Transporte público	**1.500 €** al año, si la empresa paga directamente al transportista
Acciones de la empresa	**12.000 €** al año

VALORACIÓN (ART. 43)	CUÁNTO SE SUMA
Vivienda de la empresa	**10 %** del catastral (**5 %** si está revisado), con tope del **10 % del resto** de retribuciones del trabajo
Coche	Si se lo entregan: **coste de adquisición**. Si le ceden el uso: **20 %** del coste al año. Si es un uso con entrega posterior: el valor de mercado menos lo ya imputado
Préstamo barato	Diferencia con el **interés legal del dinero**
Ingreso a cuenta (43.2)	Tipo de retención × especie sujeta. **Si no se repercute, se suma**; si se repercute, no. En los dos casos se resta al final como pago a cuenta. El tipo de retención no se usa para nada más

4. Capital inmobiliario e imputación de rentas

```
INGRESOS (art. 22) = todo lo exigible en el año, cobrado o no (sin IVA)
− GASTOS (art. 23.1): intereses + reparación (juntos ≤ ingresos; el exceso, 4 años) · IBI, tasas · comunidad · seguro ·
  dudoso cobro · amortización 3 % del edificio + 10 % de los muebles
= NETO  → si es VIVIENDA y sale positivo: reducción del art. 23.2  → irregular × 70 % (23.3)
```

PIEZA	REGLA Y CIFRAS
Amortización (art. 14 RIRPF)	**3 %** sobre el **mayor** entre el coste de adquisición (si es herencia, el valor del ISD) y el **valor catastral**, **sin el suelo**. Si no te dan el suelo, se reparte con la proporción del recibo del IBI. Muebles al **10 %**. Solo los meses alquilado.
Impago (art. 13.e RIRPF)	Siempre es ingreso. También es gasto si pasan **más de 6 meses** entre la primera reclamación y el 31-12. Impago de junio o antes: ingreso y gasto; de julio en adelante: solo ingreso.
Reducción (art. 23.2)	Solo para **vivienda** y neto positivo. Contratos desde el 26-5-2023: **90 %** si es zona tensionada con rebaja de más del 5 % · **70 %** si es joven de 18-35 en zona tensionada o vivienda social · **60 %** si hubo obras de rehabilitación · **50 %** el resto. Contratos anteriores: **60 %**. Un local no tiene reducción.
Irregular (23.3 → art. 15 RIRPF)	30 % si se generó en más de 2 años o es notoriamente irregular: **traspaso** (solo si el propietario participa en el precio) o indemnización por daños.
Familiares (art. 24)	Cónyuge o parientes, incluidos los afines, hasta el **3.er grado**: el neto no puede ser inferior a la imputación del art. 85.
Imputación (art. 85)	Inmueble urbano vacío o a disposición (apartamento de playa, segunda vivienda): **2 %** del catastral, o **1,1 %** si está revisado en los últimos 10 años. Prorrateo por los días no alquilado. Va a la base general y no tiene gastos. Excluidos la vivienda habitual (y hasta 2 plazas de garaje anexas), el suelo sin edificar, los rústicos y los afectos a una actividad.
No es inmobiliario	Arrendamiento de **negocio** y subarriendo: capital mobiliario. Traspaso cobrado por el inquilino: ganancia. Alquiler con una persona empleada a jornada completa: actividad económica.

Datos trampa habituales. Retenciones y tipo de retención aplicados al sueldo · estado civil y gananciales en el trabajo · edad · facturas de restaurante · fecha de la herencia · “en gananciales” en el capital (sí cuenta: 50 % para cada cónyuge).

5. Qué subrayar en el código

Pasa una sola vez con el fluorescente por estas cifras. Si algo no está en el texto (el 0,26), escríbelo a mano al lado.

ARTÍCULO	SUBRAYA
LIRPF 6.4	"no estará sujeta… la renta que se encuentre sujeta al ISD"
LIRPF 7	e) 180.000 € · n) pago único, 5 años · p) 60.100 €
LIRPF 8.2 y 9	ese año y los 4 siguientes · 183 días · núcleo de intereses · presunción por cónyuge e hijos menores
LIRPF 11, 12, 13, 14	trabajo a quien lo genera · titular · 31 de diciembre · fallecimiento · "exigibles" · atrasos
LIRPF 17.1.d y e	dietas "con los límites que reglamentariamente se establezcan" · contribuciones del promotor a planes de pensiones
LIRPF 18.2	30 % · más de dos años · 300.000 €
LIRPF 19.2	letras a) a e) · 2.000 € · +2.000 movilidad · 3.500 € · 7.750 € · "no podrá resultar negativo"
LIRPF 20	**Solo pósit en el artículo.** Anota al margen: "tramo SIN letra f)"
LIRPF 22	"importe que por todos los conceptos deba satisfacer el arrendatario" · traspaso
LIRPF 23	1.a) límite de intereses + reparación y cuatro años · 2) 90 % · 70 % · 60 % · 50 % y 5 % de rebaja · 3) 30 %
LIRPF 24	tercer grado · "no podrá ser inferior al que resulte de las reglas del artículo 85"
LIRPF 42.3	a) comedor · c) 500 € / 1.500 € · e) transporte 1.500 € · f) acciones 12.000 €
LIRPF 43	vivienda 10 % / 5 % y tope del 10 % · vehículo 20 % · interés legal · 43.2 ingreso a cuenta
LIRPF 85	2 % · 1,1 % · "diez períodos impositivos" · exclusión de la vivienda habitual
LIRPF 96	22.000 € · 15.876 € · 1.500 €
LIRPF DA 33.ª	20 % · 40.000 €
RIRPF 9	A.2 0,19 €/km → escribe al lado **0,26** · A.3.a 53,34 € / 91,35 € · A.3.b 26,67 € / 48,08 € · nueve meses
RIRPF 10 y 12	colegio 500 € · lista de rendimientos notoriamente irregulares
RIRPF 13 y 14	13.e dudoso cobro, seis meses · 14.2.a 3 %, "mayor de", "excluido el valor del suelo" · muebles 10 % (tabla)
RIRPF 15, 45 y 102.2	traspaso irregular · comedor 11 € · planes de pensiones sin ingreso a cuenta

Orden en el examen. 1) Lee la pregunta antes que el caso y busca qué piden: íntegro, neto o neto reducido. 2) Tacha los datos trampa. 3) Monta el esquema de arriba. 4) Si dos opciones se parecen, la diferencia suele ser un paso olvidado: el ingreso a cuenta, el 30 % o la letra f).